

1500333-49.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... consistentes em condenações por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e roubo (processo nº 168/1997 - fls. 122; processo nº 161/1997 - fls. 122/123; processo nº 223/2003 - fls. 123). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500333-49.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500333-49.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Aparecido Rodrigues e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

MARCOS APARECIDO RODRIGUES e ALESSANDRO LUIZ MORAES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos nos artigos 297, 171, "caput" e 171, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, estes dois na forma do artigo 71, aquele primeiro na forma do artigo 69, todos combinados com o artigo 29, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, pouco antes do dia 05 de março de 2020, no Município de Monte Alto, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outras pessoas desconhecidas, os réus falsificaram no todo ou em parte, documento público ou alteraram documento público verdadeiro.

Consta ainda que no dia 05 de março de 2020, por volta das 18h02, na Avenida Domingos Falavina n.º 2077, Jardim Paraíso, no Shopping Cidade Norte, no estabelecimento comercial Casas Bahia, nesta cidade e Comarca, os réus, agindo em concurso, previamente ajustados mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, obtiveram para eles vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento comercial Casas

Bahia, induzindo a erro funcionários do estabelecimento, mediante meio fraudulento. Acostado os autos: representação da vítima (fls. 06), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de extração de dados do celular (fls. 282/289), e exame de falsidade documental (fls. 337/342).

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2020 (fls. 185/186).

Os réus foram citados (fls. 250 e 253) e apresentaram respostas à acusação (fls. 196/212 e 257).

Realizada a audiência de instrução, foi decretada a revelia do réu Alessandro Luiz, posto que apesar de intimado não compareceu ao ato. Foram inquiridos o representante da vítima e a testemunha PM - Milton. As partes desistiram da testemunha PM - Diego, o que foi homologado. Ao final, o réu Marcos Aparecido foi interrogado (fls. 318/319).

As partes apresentaram seus memoriais escritos.

O Ministério Público requer a integral procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 345/351).

A Defesa de Marcos Aparecido requer, no mérito: a) a absolvição do delito de falsificação de documento público; b) a absorção da falsificação pelo delito de estelionato, nos termos da súmula 17 do STJ; c) subsidiariamente, caso não reconhecida a absorção, seja aplicado o concurso formal de crimes entre o estelionato e a falsificação de documento. No caso de condenação, quanto à dosimetria da pena, pugna que a) a reincidência seja compensada com a confissão; b) seja fixado o regime inicial aberto. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade (fls. 353/364).

A Defesa de Alessandro Luiz requer, no mérito, a absorção da falsificação pelo delito de estelionato, nos termos da súmula 17 do STJ (fls. 374/379). No caso de condenação, quanto à dosimetria da pena, pugna: a) o não reconhecimento dos maus antecedentes ante o decurso de tempo; b) a aplicação do redutor da tentativa no patamar de 1/2; c) o reconhecimento da confissão; d) a fixação do regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 374/379).

É relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O corréu Marcos, na fase policial (fls. 07), permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou o delito, afirmando que comprou alguns produtos. Foi Alessandro quem adquiriu os documentos falsos, oferecendo ao réu pelo valor de R\$ 100,00. Nega tenham vindo até São José do Rio Preto apenas para cometer crimes. Diz que morava aqui na época, embora tenha fornecido endereço de outra cidade quando ouvido na delegacia. Afirma que não havia uma terceira pessoa junto deles. Tratava-se de um motorista de aplicativo que aguardava no estacionamento do shopping enquanto eles faziam a compra. Como demoraram para retornar ele foi embora levando os bens. Afirma que indicou aos policiais onde o motorista estava estacionado, mas ele já tinha ido embora. Às perguntas, respondeu que o documento falsificado seria utilizado para uma compra e nada mais. Após deixarem a loja, rasgaria o RG.

Confirma ter confessado informalmente o delito aos policiais militares. Não sabe se Alessandro confessou, pois foram ouvidos separadamente.

O corréu Alessandro, na fase policial (fls. 08), permaneceu em silêncio, O réu não foi interrogado em Juízo, pois, embora intimado, não compareceu ou apresentou justificativa.

O representante da empresa vítima, M.C.C., na fase policial (fls. 06), bem como em juízo, declarou que no dia dos fatos, por volta das 18:30horas, os réus chegaram na loja para adquirir produtos eletrônicos. Eles adquiriram dois telefones celulares da Samsung, modelo A20S, e uma televisão de 43 polegadas da Samsung, no valor total de R\$6.092,00. A venda foi efetuada através de carnê, tendo os dois réus apresentado documentos de identidade. O réu Marcos, que usava camisa branca, apresentou documento de identidade em nome de Wagner Monteiro. O réu Alesandro, que

usava camisa cinza, apresentou documento de identidade em nome de Mauri Alves dos Santos. A venda foi efetuada em nome de Mauri. Os réus ainda tentaram adquirir mais 03 telefones celulares A20S da Samsung e duas televisões de 32 polegadas da marca Philco em nome Wagner, entretanto, a transação avaliada em aproximadamente R\$4.200,00 não foi concluída pela análise de crédito. Depois de finalizada a venda em nome de Mauri, o réu Marcos, até então identificado como Wagner, levou os telefones para o veículo deles, tendo o réu Alessandro, até então identificado como Mauri, permanecido na loja. Nesse meio tempo, a vítima ficou desconfiada da transação, pois era uma compra de valor alto e os dois não solicitaram desconto, o que não é comum na prática comercial. Foi solicitado a Central de Análise de Créditos que checassem os documentos de identidade apresentados pelos réus, sendo indicado a possibilidade de que os documentos fossem falsos. A vítima solicitou ao setor de segurança que detivesse o réu Alessandro, que estava na loja. Depois de alguns minutos, o réu Marcos voltou para auxiliar o comparsa a levar a televisão para o carro, quando também foi detido pelos seguranças. Acionaram a Polícia Militar. Após a chegada dos militares, os réus admitiram que os documentos eram falsos e que tinham a intenção de aplicar um golpe na Casas Bahia, pois não iriam pagar pelos produtos. Posteriormente, através dos policiais a vítima tomou conhecimento do nome verdadeiro dos réus.

Os policiais militares Diego e Milton, na fase policial (fls. 02/03 e 04/05), bem como o policial militar Milton em juízo, declararam que, na data dos fatos, foram acionados via COPOM para comparecerem na loja "Casas Bahia" do Shopping Norte, onde dois indivíduos estavam tentando adquirir produtos com documentos falsos. Chegando ao local, depararam-se com os réus detidos pela equipe de segurança. Apuraram que os réus teriam efetuado o cadastro no setor de crediário utilizando os documentos de identidade de "Mauri Alves dos Santos" (réu Alessandro), e "Wagner Monteiro" (réu Marcos); logo depois eles adquiriram 02 aparelhos celulares e dois chips, tendo um deles levado os produtos até o exterior da loja; ambos ainda tentaram adquirir mais mercadorias, momento em que os funcionários da empresa constaram que os documentos eram falsos, acionando a segurança. Questionados, Marcos e Alessandro revelaram suas verdadeiras identidades. Indagados sobre os fatos, relataram que adquiriram os documentos falsos na cidade de Monte Alto, tendo se dirigido até este município com o intuito de efetuar golpes. Eles asseveraram que não tinham intenção de pagar pelos produtos. Questionados sobre os 02 celulares cuja compra foi finalizada, os réus não revelaram seu paradeiro. O objeto não foi localizado. Por fim, informam que Marcos portava um celular que constantemente recebia ligações e mensagens.

Eis a prova colhida.

A confissão do réu Marcos se coaduna com os demais elementos de prova.

O laudo de fls. 337/342 atestou a falsidade dos documentos de identidade.

A vítima narrou os fatos de forma harmônica e uníssona em ambas as oportunidades em que foi ouvida, tornando certas suas circunstâncias: os réus ingressaram na loja e efetuaram o cadastro no crediário se apresentando com nomes falsos e exibindo documentos de identidade falsificados, dando credibilidade à suas narrativas eles conseguiram concluir uma compra e tentavam fazer outra, oportunidade em que a falsidade foi descoberta.

Corroborando a palavra da vítima, logo após os fatos os réus informaram aos militares seus nomes verdadeiros e admitiram a aquisição dos documentos falsos com o propósito de utilizá-los na prática de golpes.

Assim, os estelionatos estão robustamente comprovados.

De outro lado, não é possível concluir que os réus foram os autores da falsificação do documento, mas é incontroverso que eles utilizaram os documentos falsificados, sendo o caso de "emendatio libelli", nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, sendo que consta expressamente na denúncia a conduta de uso do documento, não sendo necessária a emenda a inicial.

Quanto aos delitos de estelionato, vislumbra-se que o primeiro se consumou, posto que os réus retiraram os celulares da loja e desapareceram com eles. Quando da segunda compra, a fraude foi descoberta antes que eles obtivessem a vantagem ilícita, logo de rigor o reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

Ambos os estelionatos foram praticados em idênticas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, portanto aplicável o crime continuado (art. 71, do CP). Deixo de reconhecer a consunção entre o delito de uso de documento falso e estelionatos.

Assim dispõe a súmula 17 do STJ: "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido". No caso dos autos, os documentos contrafeitos eram RG's, ou seja, possibilitavam aos réus que se identificassem falsamente nas mais variadas situações, inclusive alheias ao crime de estelionato. Desse modo, a potencialidade lesiva do falso transcendeu o estelionato, pelo que se afasta a aplicação da súmula.

Os réus praticaram os estelionatos através da utilização dos documentos contrafeitos, ou seja, com a mesma conduta praticaram mais de um delito. Nesse contexto, entre os delitos de uso de documento falso e estelionato, é aplicável o concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal). Não se vislumbra desígnios autônomos entre as condutas, pelo que aplico o concurso formal próprio. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação dos réus.

Passo a dosar a pena:

1 - Para o réu Marcos Aparecido:

1.A - Para o crime de uso de documento público falsificado (art. 304, do CP):

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e roubo (processo nº 168/1997 - fls. 122; processo nº 161/1997 - fls. 122/123; processo nº 223/2003 - fls. 123). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que a atenuante da confissão e a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações por delitos como roubo e desacato (processo nº 0000017-58.2007 (17/2007) - fls. 96/97 e 123; processo nº 0004375-66.2007 (98/2008) - fls. 98/99 e 124). Ante a multiplicidade de condenações, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante. Assim, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

1.B - Para os dois crimes de estelionato (art. 171, do CP):

Nos termos do art. 71, do Código Penal, por ser o fato mais grave, tomo por base o estelionato consumado.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e roubo (processo nº 168/1997 - fls. 122; processo nº 161/1997 - fls. 122/123; processo nº 223/2003 - fls. 123). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que a atenuante da confissão e a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações por delitos como roubo e desacato (processo nº 0000017-58.2007 (17/2007) - fls. 96/97 e 123; processo nº 0004375-66.2007 (98/2008) - fls. 98/99 e 124). Ante a multiplicidade de condenações, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante. Assim, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

Observo que o réu praticou 02 crimes de estelionato, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, do Código Penal. Assim, a pena do fato mais grave sofre acréscimo de 1/6, resultando em 02 anos e 15 dias de reclusão e 19 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Nos termos do art. 70, do Código Penal, primeira parte, a pena maior do maior

delito será exasperada, no caso, a do uso de documento falsificado. Assim, considerando a prática de 03 delitos, a pena é acrescida em 1/5, resultando em 04 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado, considerando a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal.

No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que ausentes os requisitos legais.

2 - Para o réu Alessandro Luiz:

2.A - Para o crime de uso de documento público falsificado (art. 304, do CP):

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu maus antecedentes, consistentes em 03 condenações por furto (processo nº 0004628-88.2006 - fls. 143/144; processo nº 0005781-93.2005 - fls. 144/145; processo nº 0006230-22.2003 - fls. 145). Descabe a alegação da defesa de descon sideração dos antecedentes, porque apesar de antigos, encaixam-se na descrição legal de antecedentes, e nada há que os exclua como tal. Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

2.B - Para os dois crimes de estelionato (art. 171, do CP):

Nos termos do art. 71, do Código Penal, por ser o fato mais grave, tomo por base o estelionato consumado.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu maus antecedentes, consistentes em 03 condenações por furto (processo nº 0004628-88.2006 - fls. 143/144; processo nº 0005781-93.2005 - fls. 144/145; processo nº 0006230-22.2003 - fls. 145). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada.

Observo que o réu praticou 02 crimes de estelionato, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subseqüentes ser considerados como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, do Código Penal. Assim, a pena do fato mais grave sofre acréscimo de 1/6, resultando em 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Nos termos do art. 70, do Código Penal, primeira parte, a pena maior do maior delito será exasperada, no caso, a do uso de documento falsificado. Assim, considerando a prática de 03 delitos, a pena é acrescida em 1/5, resultando em 03 anos e 07 meses e 06 dias de reclusão e 18 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto, considerando a quantidade de pena e os maus antecedentes, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal.

No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que ausentes os requisitos legais.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MARCOS APARECIDO RODRIGUES às penas de 04 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado; e o réu ALESSANDRO LUIZ MORAES às penas de 03 anos e 07 meses e 06 dias de reclusão e 18 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto; ambos como incurso nos artigos 304, 171, "caput" e 171, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, todos do CP, estes dois últimos na forma do artigo 71, do CP, entre si, e na do art. 70, do CP, em relação ao primeiro.

Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderão os réus recorrer em liberdade.

Condene os réus nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO-REGISTRO/PUBLICAÇÃO.

Certifico e dou fé que, nesta data, os autos foram recebidos com a presente sentença, a qual foi tornada pública, em cartório.

São José do Rio Preto ____/____/____.

O(A)